

12. Konzerngarantie / Letter of comfort / Patronatsklärung Wird eine Konzerngarantie/Patronatsklärung oder ein Letter of comfort verlangt? Welche Gesellschaft muss das Dokument ausstellen? Ist die Konzerngarantie etc. betragsmässig begrenzt?	Unverbindlicher Letter of Comfort der MHRH Konzerngarantie/Patronatsklärung der MHRH notwendig	CEO OB	Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt.	Im DACH Raum sind Konzerngarantien sehr selten, ansonsten gerade im Projektgeschäft verbreitet. Eine abstrakte Konzerngarantie ist auf erstes Verlangen zahlbar, d.h. sie kann erst einmal ohne Grund angerufen werden. Solche Konzerngarantien sind sehr selten. Akzessorische Konzerngarantien können nur bei einer begründeten Forderung des Kunden gegenüber der Tochtergesellschaft gezogen werden. Meist sind die Konzerngarantien nicht betragsmässig beschränkt, sondern lediglich auf die Haftung der Tochtergesellschaft limitiert. Ein Letter of comfort ist meist eine unverbindliche Zusage der Muttergesellschaft, die Tochtergesellschaft zu unterstützen. Eine Patronatsklärung kann je nach Inhalt bindend oder unverbindlich sein.
13. Nachträge / besondere Risiken Gibt es ungewöhnliche Einschränkungen für das Stellen von Nachträgen, insbesondere bei Bestellungsänderungen? Werden ungewöhnliche Risiken auf uns überwältigt (z.B. Baugrundrisiko)? Wird das Risiko einer fehlerhaften Planung des Kunden auf uns überwältigt? Wird das Schnittstellenrisiko mit anderen Unternehmen auf uns überwältigt?	Wesentliche Einschränkung des Nachtragsrechts Überwälzung besonderer Risiken auf uns (Baugrund, Planungsrisiko, Kunde, Schnittstellenrisiko etc.), Projekt bis EUR 3 Mio. Überwälzung besonderer Risiken auf uns (Baugrund, Planungsrisiko, Kunde, Schnittstellenrisiko etc.), Projekt bis EUR 3 Mio.	CEO CEO OB	Im DACH Markt sollten Nachträge nach den üblichen Regeln (CH: SIA 118; D: VOB/B; AUT: ÖNORM B-2110) ablaufen, in UK/AUS/CA und im Projektgeschäft nach den jeweiligen länderspezifischen Normen. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde.	Häufig anzutreffen sind strengere formelle Vorschriften für Nachträge. Materielle Einschränkungen des Nachtragsrechts bei Bestellungsänderungen sind eher selten. Die Überwälzung besonderer Risiken (z.B. Baugrundrisiko) muss zumindest einkalkuliert sein. Wenn der Kunde die Planung gemacht hat, darf das Risiko einer fehlerhaften Planung nicht bei uns liegen.
14. Schutzrechte (Patente etc.) Geben wir dem Kunden Lizenzen oder andere Rechte an unseren Schutzrechten? Sind diese Lizenzen etc. auf den Unterhalt des Bauwerks beschränkt, oder darf der Kunde diese auch in weiteren Projekten verwenden? Sind die Lizenzen etc. übertragbar oder auf den Kunden beschränkt?	Lizenz an Kunde ist nicht auf Unterhalt des Bauwerks beschränkt Lizenz ist übertragbar Schutzrecht wird auf Kunde übertragen	CEO CEO OB	Dies ist nur relevant, falls wir im Projekt Produkte von uns benutzen, auf denen wir Schutzrechte haben (MES, V-TRAS, SIS) Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt.	Im Projektgeschäft sind relativ weit gehende Lizenzen oft anzutreffen, im DACH Raum eher selten. Auf keinen Fall dürfen unsere Schutzrechte komplett auf den Kunden übertragen werden.

